

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3500/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

มูลนิธิ เกริกมงคละพฤษ์ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 91

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 70, มาตรา 188

การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่โดยอ้างว่ามูลนิธิไม่มีคณะกรรมการดำเนินงาน และไม่อาจดำเนินการใด ๆ ได้หากปล่อยให้คณะกรรมการว่างเนิ่นนานไปจะเกิดความเสียหายแก่มูลนิธินั้นเป็นการใช้สิทธิทางศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55 และเป็นการดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามมาตรา 188ซึ่งมิได้มีบทบัญญัติให้ต้องมีการส่งหมายและสำเนาคำร้องขอให้แก่ผู้ใด การที่ศาลเพียงแต่ประกาศคำร้องขอในหน้าหนังสือพิมพ์และไต่สวนคำร้องหลังจากครบกำหนด 15 วัน จึงเป็นการชอบแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ผู้คัดค้านสามารถที่จะร้องคัดค้านได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 188(4)แต่เมื่อผู้คัดค้านมิได้คัดค้านจนศาลไต่สวนกับมีคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอและคดีถึงที่สุด ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิร้องขอเพิกถอนคำสั่งศาลได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ร้องเช่นนั้น.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า มูลนิธิเกริกมั่งคละพฤษได้จัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายปัจจุบันมูลนิธิเกริกมั่งคละพฤษไม่มี คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิไม่อาจดำเนินการใด ๆ ได้ หากปล่อยให้ตำแหน่ง คณะกรรมการว่างเนิ่นนานไป จะเกิดความเสียหายแก่มูลนิธิและกิจการการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคล 9 คน ตามบัญชีรายชื่อ และตำแหน่งของคณะกรรมการเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 7 เป็นคณะกรรมการ มูลนิธิดังกล่าวต่อไป ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่า คณะกรรมการมูลนิธิชุด เดิมจัดการผิดพลาดเสื่อมเสียที่ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ตามตราสาร และ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเกริกมั่งคละพฤษขึ้นใหม่มีจำนวน 9 คน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 91

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำร้องคัดค้านว่า ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 ขึ้นใหม่และศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอของผู้ร้อง เช่นนั้น ผู้คัดค้านที่ 1 มีผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 และบุคคลอื่นอีก 4 คน รวม 8 คนเป็น คณะกรรมการดำเนินงานของผู้คัดค้านที่ 1 อยู่ มิได้ขาดจากตำแหน่งและการดำเนิน งานของคณะกรรมการดังกล่าวมิได้จัดการผิดพลาดเสื่อมเสียแก่ผู้คัดค้านที่ 1 คณะ กรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 ผู้ ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งคณะกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 ขึ้นใหม่ เหตุที่ผู้ คัดค้านทั้งห้ามิได้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาในคดีในระหว่างการไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้อง เพราะผู้คัดค้านทั้งห้าไม่ทราบถึงการดำเนินคดีนี้มาก่อน เนื่องจากศาลมิได้ส่งหมาย เรียกและสำเนาคำร้องขอให้ผู้คัดค้านทั้งห้า การที่ศาลประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอ ของผู้ร้องทางหนังสือพิมพ์เป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มูลนิธิเกริกมั่งคละพฤษและมีคำสั่งว่าผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 และกรรมการอีก 4 คน รวม 8 คน ยังคงเป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 อยู่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งห้าและนัดไต่สวนคำร้อง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินต่อมา และมีคำสั่งใหม่ว่า ศาลมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิกิริกมั่งคละพฤษโดยชอบแล้ว ผู้คัดค้านทั้งห้าไม่อาจเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ ให้ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาที่ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกาว่าการที่ศาลชั้นต้นมิได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้องขอของผู้ร้องให้ผู้คัดค้านทั้งห้าทราบก่อนไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบหรือไม่เสียก่อนเป็นข้อแรกในปัญหานี้ได้ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิกิริกมั่งคละพฤษ ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอและนัดไต่สวนคำร้องโดยประกาศคำร้องขอและกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในหนังสือพิมพ์ เห็นว่า ที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิกิริกมั่งคละพฤษขึ้นใหม่โดยอ้างว่ามูลนิธิไม่มีคณะกรรมการดำเนินงาน และไม่อาจดำเนินการใด ๆ ได้ หากปล่อยให้คณะกรรมการว่างเนิ่นนานไปจะเกิดความเสียหายแก่มูลนิธินั้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องจำเป็นจะใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ซึ่งผู้ร้องได้ดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188 โดยเริ่มคดีด้วยการยื่นคำร้องขอซึ่งเป็นคำฟ้องต่อศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติให้ศาลชั้นต้นที่รับคำฟ้องต้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเฉพาะในการดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทโดยไม่มีบทบัญญัติให้ต้องมีการส่งหมายและสำเนาคำร้องขอให้แก่ผู้ใดในการดำเนินคดีอย่าง

คดีไม่มีข้อพิพาท ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของผู้ร้องโดยประกาศคำร้องขอและกำหนดนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าวในหนังสือพิมพ์สยามรายวันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 และได้ทำการไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533 หลังจากครบกำหนดประกาศดังกล่าว 15 วัน โดยไม่ได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้องขอของผู้ร้องให้ผู้คัดค้านทั้งห้าก่อนไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบแล้วฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่คุณคัดค้านทั้งห้าฎีกาว่าผู้คัดค้านทั้งห้ามีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลที่แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเกริกมังละพฤษฯ ขึ้นใหม่ได้หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่าการที่คุณคัดค้านทั้งห้าอ้างว่าผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 และบุคคลอื่นอีก 4 คน รวม 8 คน ยังเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของผู้คัดค้านที่ 1 อยู่มิได้ขาดจากตำแหน่ง และมีได้จัดการผิดพลาดเสื่อมเสียแก่ผู้คัดค้านที่ 1 ในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 ขึ้นใหม่ โดยอ้างว่าคณะกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 ทั้งชุดได้ขาดจากตำแหน่งกรรมการมูลนิธิไปแล้ว โดยมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเข้ามาใหม่หากปล่อยให้ตำแหน่งคณะกรรมการว่างเนิ่นนานไปจะเกิดความเสียหายแก่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้นั้น แม้เป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ร้องได้โต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของผู้คัดค้านทั้งห้า ซึ่งทำให้ผู้คัดค้านทั้งห้ามีสิทธิยื่นคำคัดค้านคำร้องขอของผู้ร้องเพื่อเข้ามาเป็นคู่ความในระหว่างการพิจารณาคดีก่อนของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(4) ได้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งห้ามิได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณาคดีก่อนของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นในคดีก่อนได้พิจารณาไต่สวนและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเกริกมังละพฤษฯ ขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ร้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ผู้คัดค้านทั้งห้าจะมีอำนาจร้องขอเป็นคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลดังกล่าวในคดีก่อนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้สิทธิผู้คัดค้านทั้งห้าร้องขอต่อศาลได้เช่นนั้น แต่กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ใดร้องขอต่อศาลเช่นนั้นได้

ผู้คัดค้านทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
มูลนิธินิติกริกมั่งคละพฤษ์ขึ้นใหม่ในคดีนี้ได้ หากคำสั่งศาลดังกล่าวทำให้สิทธิหรือ
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้คัดค้านทั้งห้าถูกโต้แย้ง ก็ชอบที่ผู้คัดค้านทั้งห้าจะฟ้องผู้ที่
โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้คัดค้านทั้งห้าเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ที่ศาลล่างทั้งสอง
ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งห้านั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้าน
ทั้งห้าข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การเริ่มต้นการพิจารณาคดี จะมีในกรณีที่บุคคลใด ๆ ถูกโต้แย้งสิทธิบุคคลนั้น
สามารถปกป้องสิทธิของตนด้วยการทำเป็นคำฟ้องยื่นต่อศาลโดยฟ้องผู้ที่ทำให้ตน
เสียหายเป็นจำเลย ถือเป็นคดีมีข้อพิพาท และบุคคลใดอาจเริ่มต้นการพิจารณาคดี
โดยยื่นคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิทางศาลก็ได้ กรณีนี้จะไม่มีความจำเลย จึงเป็นคดีไม่มีข้อ
พิพาท คดีประเภทหลังนี้หากผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาในคดีด้วยวิธีการร้องคัดค้าน ก็จะทำให้
คดีกลายเป็นคดีมีข้อพิพาททันที ในการยื่นคำฟ้อง จะต้องมีการส่งหมายเรียก
และสำเนาฟ้องให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173

และมาตรา 70 ส่วนการส่งหมายให้อยู่ได้บังคับแห่งมาตรา 67 ถึงมาตรา 83 อัญญ แต่การยื่นคำร้องขอไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำเช่นนั้น เพราะเป็นคดีไม่มีตัวจำเลยนั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วศาลจะมีคำสั่งให้มีการประกาศคำร้องขอให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยประกาศหน้าศาลหรือทางหน้าหนังสือพิมพ์ โดยผู้ร้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกำหนดเวลาประกาศหนังสือพิมพ์และกำหนดวันนัดไต่สวนนั้นก็ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน การกำหนดวันนัดไต่สวนไม่จำเป็นต้องให้ล่วงหน้า 15 วันนับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 แต่อย่างใด มาตรา 79 จะนำมาใช้กับกรณีนี้ไม่ได้ เพราะมาตรานี้ใช้กรณีมีการส่งคำคู่ความหรือคำฟ้องให้แก่จำเลยเท่านั้น เมื่อคำคู่ความนี้เป็นคำร้องขอ จึงไม่ต้องการส่งให้บุคคลใดดังกล่าว อย่างไรก็ตามศาลก็มักจะกำหนดวันนัดไต่สวนในเวลาพอสมควรหลังจากประกาศหนังสือพิมพ์แล้วเพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีเวลายื่นคำร้องคัดค้านเข้ามา และการประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์จะทำก็วันก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาด้วยสำหรับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ผู้เขียนเข้าใจว่าน่าที่จะมีการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 15 วัน คือตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2533 นั้นเอง และไต่สวนคำร้องในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533 ดังกล่าว 2. ปกติคดีที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาวินิจฉัยในคดีแล้วคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษาเป็นอย่างอื่น ซึ่งคู่ความจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสูงหรือมิฉะนั้นคำพิพากษาถูกเพิกถอน เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 กรณีนี้ศาลจะต้องพิจารณาและมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่แต่คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การที่จะเพิกถอนได้จะต้องเป็นกรณีศาลมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่เท่านั้น ในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เมื่อไม่ใช่เป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ ผู้คัดค้านจึงไม่อาจขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งศาลที่แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิดังกล่าวได้ นอกจากนี้คำสั่งศาลที่แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ก็

ถึงที่สุดนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำสั่งเกี่ยวข้องกับฐานะหรือความสามารถของบุคคล คำสั่งศาลจึงมีผลผูกพันและใช้บังคับบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้คัดค้านด้วย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145วรรค 2(1) ผู้คัดค้านจึงไม่อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้หรือหากผู้คัดค้านจะยื่นฟ้องเพื่ออ้างสิทธิของตนดีกว่ากรรมการที่ศาลตั้งขึ้นมา ผู้เขียนก็เห็นว่่าก็ไม่น่าจะทำได้เพราะมาตรา 145วรรค 2(1) มิได้บัญญัติให้บุคคลภายนอกกระทำได้เช่นนั้นได้ ซึ่งแตกต่างกับคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิในทรัพย์สินบุคคลภายนอกสามารถพิสูจน์สิทธิของตนได้ว่า สิทธิของตนดีกว่าบุคคลที่ศาลมีคำสั่งว่าได้กรรมสิทธิ ทั้งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา145 วรรค 2(2) ดังจะเห็นได้จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3813-3814/2535. ทวีประจวบลาภ.